

한국가스공사 상임감사위원회

주의 및 통보

일련번호 제21-안전-04호

제목 부실별점 부과소홀

소관부서 hhhh처, 0000처

조치부서 ★★★★★처, 0000처

내용

1. 업무 개요

공사는 건설기술 진흥법 제53조(건설공사 등의 부실 측정) 및 공사 「부실별점 관리 지침」에 따라 건설공사, 건설기술용역 및 건설사업관리용역 등에 대해 부실측정을 하고 부실이 확인된 각 항목에 대해 정해진 기준의 부실별점을 부과해야 한다.

‘19.07.01. 건설기술 진흥법 개정으로 기존 50억 이상의 건설공사 등을 대상으로 시행되던 부실측정이 금액과 무관하게 모든 건설공사 등으로 확대됨에 따라 공사는 모든 건설공사에 대해 부실별점 측정을 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「부실별점 관리 지침」에 따르면, 부실측정 기준은 법적기준과 사내자체 기준이 있고 법적기준에 따른 별점은 국토교통부장관에게 통보하여야 하며, 사내자체 기준에 따라 부과된 별점은 공사가 발주한 건설공사 등의 입찰참가자

격 사전심사 및 적격심사 등에 반영되고 있다.

부실벌점 측정기준은 【별첨 1】과 같으며, 자체기준 중 건설공사현장 안전관리 소홀분야 항목에 따라 건설공사현장에서 안전관리 소홀로 산업재해가 발생한 경우 재해의 경중¹⁾에 따라 1 ~ 4의 부실벌점을 부과하고 있다.

아울러, ○○○○처는 2017년 안전사고에 대한 부실벌점 부과기준의 모호함을 보완하기 위해 세부적용기준을 마련하였다.²⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부실벌점 미부과

hhhh처 pppppp부는 2021년 상반기 부실측정 측정 시행계획을 수립하면서 (pppppp부-㉔㉔㉔, '21.03.19.) 시공분야의 경우 각 건설사무소 자체 측정반을 구성하여 부실측정을 하도록 하였다. 이에 아래의 【표 1】과 같이 '21년 상반기 발생한 산업재해에 대해 해당 건설사무소는 부실벌점 부과여부를 pppppp부에 유선으로 문의하였다. 그러나 pppppp부는 동 사항은 자체기준에 따른 부실벌점 측정항목으로 부실벌점을 부과하지 않는 것으로 회신하였고 '21년 상반기 부실벌점 측정 결과 보고(pppppp부-㉔㉔㉔, '21.04.29.)에서도 부실벌점 부과기준 중 자체기준 삭제를 명기하여 해당 사항에 대한 부실벌점 부과를 누락하였다.

【표 1】 '21년 상반기 산업재해 현황(공급건설분야)

1) 건설공사현장 안전관리 소홀 부실벌점 부과기준

- 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해가 발생한 경우 : 3 또는 4
- 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해 이외의 산업재해가 발생한 경우 : 1 또는 2

2) 안전사고 부실벌점 부과 세부기준(○○○○○○팀-◆◆◆◆, 2017.11.28.)

- 중대재해 : 사망(4), 사망 외(3)
- 중대재해 외 : 요양 12주 이상(2), 요양 12주 미만(1)

사고발생일	공사명	시공사 (별점부과대상)	계약기간	계약금액 (억원)	부실 측정부서
2021.01.29.	청양~부여 천연가스 공급시설 제1공구 건설공사	●●●●●● 주식회사	2020.09.21. ~ 2022.03.31.	322	○○○○지역본부 건설사무소
2021.04.14.	여수~주삼 천연가스 공급시설 건설공사	(주)★★★★	2020.8.28. ~2021.11.30.	193	◆◆지역본부 건설사무소

※ ○○○○지역본부, ◆◆지역본부 확인서 내용 재구성

나. 안전사고 부실별점 부과기준 공유필요

○○○○처에서 안전분야 부실별점 세부기준을 정할 당시(2017년)의 부실별점 측정방법과 현재의 측정방법이 상이³⁾하여 각 사업소별에서는 해당 세부기준을 인지하지 못하고 있는 실정이며 이에 따라 자의적 판단에 따라 부실별점이 부과될 우려가 있다. 해당 기준의 전사공유를 통해 부실별점 측정반이 일관된 기준으로 부실별점을 부과하여 부실별점 측정의 신뢰성이 제고될 수 있도록 관리되어야 할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

가. pppppp부는 ‘20년 10월 「건설기술진흥법 시행령」 개정을 통해 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 조항이 전반적으로 개선되었고, 이에 따라 우리공사도 부실별점 항목 중 자체기준을 제외하는 방향으로 규정 개정이 검토되어 자체기준에 따른 부실별점을 부과하지 않았다고 밝히고 있다. 그러나 본

3) 2019.07.01. 부로 금액무관 전 건설공사로 확대됨에 따라 기존에는 본사 주관부서(○○○○○○부, pppppp부 등)에서 부실별점 측정반 구성시 ○○○○처 1인을 포함하여 구성하여 안전분야 부실별점은 ○○○○처에서 일괄적으로 부과하였으나 현재는 본사발주분 외 건설공사에 대해서는 전 사업소에서 자체적으로 측정반을 구성하여 부실별점을 측정하고 있음.

건 감사기간인 '21년 9월 현재 공사 「부실벌점 관리 지침」 에 명시된 자체기준은 변경사항이 없는 상태이며 상반기 hhhh처에서 담당하는 건설공사건 이외에는 자체기준에 따른 부실벌점이 부과된 바⁴⁾ 부실측정 제도의 일관성과 공정성 측면에서 【표 1】 의 산업재해 건에 대해 부실벌점이 부과되었어야 한다고 판단된다. 이에 pppppp부는 추후 부실측정 시 해당 규정의 자체기준에서 정하는 바에 따라 부실벌점을 부과하겠다는 의견을 제시하였다.

나. ☎☎☎☎부는 현재 각 사업소에서 부실측정이 시행중인 바 동일한 기준에 의해 부실벌점이 부과될 수 있도록 안전사고 부실벌점 부과 세부기준을 전사 공유하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★처장은

「부실벌점 관리 지침」 에 따라 안전사고 발생건에 대해 부실벌점을 부과하지 않은 hhhh처 pppppp부에 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (부서주의)

ØØØØ처장은

부실측정의 일관성 및 공정성이 확보 될 수 있도록 안전사고에 대한 부실벌점 부과 세부기준을 전사에 공유하여 주시기 바랍니다. (통보)

4) 2021년 상반기 부실벌점 누계현황 송부(⊕⊕⊕⊕부-2148, '21.07.20.) 자체기준 부과내역에서는 공급건설분야 외의 분야에서는 '21년 상반기에 발생한 산업재해에 대해서는 부실벌점을 부과하였음.

【별첨 1】 부실벌점 관리지침 [별표 1] 부실벌점 측정기준

가. 건설업자, 주택건설등록업자 및 건설기술인에 대한 벌점 측정기준

번 호	주 요 부 실 내 용	벌 점
건설기술진흥법 기준		
1	○ 토공사의 부실 - 설계도서(관련 기준을 포함한다. 이하 같다) 및 다른 기초굴착과 절토·성토 등으로 인하여 토사붕괴 또는 지반침하가 발생한 경우 - 기초굴착 및 절토·성토 등을 소홀히 하여 토사붕괴 또는 지반침하가 발생한 경우	2 또는 3 1
2	○ 콘크리트면의 균열 발생 - 구조물의 허용 균열폭보다 큰 균열이 발생했으나 구조검토 등 원인분석과 보수·보강을 위한 균열관리를 하지 않은 경우 - 구조물의 허용 균열폭보다 큰 균열이 발생했으나 구조검토 등 원인분석과 보수·보강을 위한 균열관리를 한 경우 - 구조물의 허용 균열폭보다 작은 균열이 발생했으나 균열의 진행여부에 대한 관리와 보수·보강을 하지 않은 경우	 3 1 또는 2 1
3	○ 콘크리트 재료분리의 발생 - 주요 구조부의 철근 노출이 발생한 경우 - 구조부의 재료분리가 0.1㎡ 이상 발생하였는데도 적절한 보수·보강 조치(재료분리 위치를 파악하여 구체적인 보수·보강 계획을 수립한 경우에는 보수·보강 조치를 한 것으로 본다)를 하지 않은 경우	 3 1
4	○ 철근의 배근·조립 및 강구조의 조립·용접·시공 상태의 불량 - 주요 구조부의 시공불량으로 부재당 보수·보강이 3곳 이상 필요한 경우 - 주요 구조부의 시공불량으로 보수·보강이 필요한 경우 - 기타 구조부의 시공불량으로 보수·보강이 필요한 경우	 3 2 1
5	○ 배수상태의 불량 - 배수구조물을 설계도서 및 현지 여건과 다르게 시공하여 배수기능을 상실한 경우 - 배수구조물을 설계도서 및 현지 여건과 다르게 시공하여 배수기능에 지장을 준 경우 - 배수구의 관리가 불량한 경우	 3 2 1

번 호	주 요 부 실 내 용	별 점
6	○ 방수불량으로 인한 누수발생 - 누수가 발생하거나 방수구조물에서 방수면적의 1/2 이상의 보수가 필요한 경우 - 방수구조물의 시공불량으로 보수가 필요한 경우	3 1 또는 2
7	○ 시공단계별로 건설사업관리기술인(건설사업관리기술인을 배치하지 아니하여도 되는 경우에는 감독자를 말한다. 이하 이 번호에서 같다)의 검토·확인 - 주요 구조부에 대하여 건설사업관리기술인의 검토·확인을 받지 않고 시공한 경우 - 건설사업관리기술인 지시사항의 이행을 정당한 사유 없이 지체한 경우	2 또는 3 1
8	○ 시공상세도면 작성의 소홀 - 주요 구조부 시공상세도면의 작성을 소홀히 하여 시공보완이 필요한 경우 - 그 밖의 구조부에 대한 시공상세도면의 작성을 소홀히 하여 시공보완이 필요한 경우	2 또는 3 1
9	○ 공정관리의 소홀로 인한 공정부진 - 건설사업관리기술인으로부터 지연된 공정을 만회하기 위한 대책을 요구받은 후 그 대책을 수립하지 않은 경우 - 공정관리의 소홀로 공사가 지연되고 있으나 대책이 미흡한 경우	2 또는 3 1
10	○ 가설시설물(동바리·비계 또는 거푸집 등) 설치상태의 불량 - 가설시설물의 설치불량으로 안전사고가 발생한 경우 - 가설시설물의 시공계획서 및 시공도면을 작성하지 않거나 그 설치의 불량으로 인하여 보완시공이 필요한 경우	2 또는 3 1 또는 2
11	○ 건설공사현장 안전관리대책의 소홀 - 정기안전점검을 한 결과 조치요구사항을 이행하지 않거나 정당한 사유없이 기간 내에 안전점검을 실시하지 않은 경우, 안전관리계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 누락하거나 기준에 미달하여 보완이 필요한 경우 - 각종 공사용 안전시설 등의 설치를 안전관리계획에 따라 설치하지 않아 안전사고가 우려되는 경우	2 또는 3 1 또는 2
12	○ 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 실시의 미흡 - 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 누락하거나 기준을 충족시키지 못하여 보완이 필요한 경우 - 품질관리계획 또는 품질시험계획의 실시가 미흡하여 보완시공이 필요한 경우	2 또는 3 1 또는 2

번 호	주 요 부 실 내 용	별 점
13	○ 시험실의 규모·시험장비 또는 건설기술인 확보의 미흡 - 시험장비를 갖추지 않거나 품질관리를 수행하는 건설기술인을 배치하지 않은 경우 - 시험실·장비나 건설기술인의 자격이 기준에 미달한 경우 - 시험장비의 고장을 방치하여 시험의 실시가 불가능하거나 유효기간이 지난 장비를 사용한 경우	3 2 1
14	○ 건설용 자재 및 기계·기구 관리상태의 불량 - 기준을 충족하지 못하거나 발주청의 승인을 받지 않은 기자재를 반입하거나 사용한 경우 - 건설기계·기구의 설치 관련 기준을 충족하지 못하여 안전사고의 위험이 있는 경우 - 자재의 보관상태가 불량하여 품질에 영향을 미칠 경우	3 2 1
15	○ 콘크리트의 타설 및 양생과정의 소홀 - 콘크리트 배합설계를 실시하지 않은 경우, 콘크리트 타설계획을 수립하지 않은 경우, 거푸집 해체시기 및 타설순서를 준수하지 않은 경우 - 슬럼프테스트, 염분함유량시험, 압축강도시험 또는 양생관리를 실시하지 않은 경우, 생산·도착시간 및 타설 완료시간을 기록·관리하지 않은 경우, 기준을 초과하여 레미콘 물타기를 한 경우	2 또는 3 1 또는 2
16	○ 레미콘 플랜트(아스콘 플랜트를 포함한다) 현장관리상태의 불량 - 계량장치를 검정하지 않은 경우, 골재를 규격별로 분리하여 저장하지 않은 경우, 자동기록장치를 작동하지 않거나 기록지를 보관하지 않은 경우, 기준을 초과하여 레미콘 물타기를 한 경우 또는 골재관리상태가 미흡하거나 아스콘의 생산온도가 적정하지 않은 경우 - 품질시험이 적정하지 않거나 장비결함사항을 방치한 경우	2 또는 3 1 또는 2
17	○ 아스콘의 포설 및 다짐상태 불량 - 시방기준에 맞지 않는 자재를 현장에 반입한 경우 - 현장다짐밀도 및 포장두께가 부족한 경우 - 혼합물온도관리기준을 초과하거나 평탄성 측정 결과 시방기준을 초과한 경우	2 또는 3 1 또는 2 1

번 호	주 요 부 실 내 용	별 점
18	○ 설계도서 및 관련기준과 다른 시공 - 주요 구조부를 설계도서 및 관련 기준과 다르게 시공하여 보완시공이 필요한 경우 - 그 밖의 구조부를 설계도서 및 관련 기준과 다르게 시공하여 보완시공이 필요한 경우 - 그 밖의 구조부를 설계도서 및 관련 기준과 다르게 시공하여 경미한 보수가 필요한 경우	3 2 1
19	○ 계측관리의 불량 - 계측장비를 설치하지 않은 경우 또는 계측장비가 작동하지 않는 경우 - 특별시방서의 규정상 계측횟수가 미달하거나 잘못 계측한 경우 - 측정기한이 초과하는 등 계측관리가 소홀한 경우	3 2 1
자체기준		
20	□ 기계분야 ○ 기기 또는 자재 취급 및 설치 불량 - 설비의 손상 또는 변형 발생	1
21	○ 자재 선정 불량 - 기자재 사양과 불일치한 자재(해당자재 검사 시 미검수량 포함)	2
22	○ 용접절차 미준수 - 용접절차(WPS), Code 요건 등과 불일치하게 시공하여 품질에 영향을 줌으로써 성능저하 되는 경우	2 또는 3
23	○ 보온 및 보냉공사 소홀 - 공사시방서 및 자재 사양서와 불일치하게 시공하여 보수 보강이 5개소 이상 필요한 경우	1
24	○ 강 구조물 설치 소홀 - 철골 Column 및 Beam 설치 시 수평도 및 수직도가 공사시방서 설치 기준에 따라 시공하지 아니하여 변형된 상태로 시공하여 후속공정에 영향을 주거나 강 구조물에 설치된 배관 또는 기기의 재시공이 발생한 경우 - 도장 및 fire proofing을 자재사양서 및 시방서 기준에 따라 시공하지 아니하여 관련법규에 위배되도록 한 경우 - 재시공지시를 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우	1 또는 2 1 또는 2 2

번 호	주 요 부 실 내 용	벌 점
	□ 전기·계장 분야	
25	○ 전기, 계장공사의 부주의로 가스송출 일부 위해 - 생산기지 지역변전소 등의 일부 전력설비의 정전 또는 소손을 일으키게 한 경우	2 또는 3
	- 계측제어설비의 조작 부주의 등으로 설비에 피해를 가한 경우	2
26	○ 현장 공사용 임시전력 관리 소홀 - 안전관리 미흡으로 전기안전사고를 일으키게 한 경우	2
	- 건설공정에 지장을 초래한 경우	2
	- 법정 안전점검 미흡 및 주기적인 안전관리 소홀	1
27	○ 전기, 계장공사의 작업절차 및 안전절차 미준수 - 가스송출 중단	3
	- 설비 손상	2
28	○ 기기 또는 자재 취급 및 설치 불량 - 설비의 손상 또는 변형 발생	1
29	○ 자재 선정 불량 - 기자재 사양과 불일치한 자재(해당자재 검사시 미검수량 포함)	2
	□ 공통 분야	
30	○ 민원발생 및 처리소홀 - 책임있는 사유로 민원이 발생되어 공사가 지연되고 있는 경우	1
31	○ 안전·환경관리계획의 수립 및 실시의 미흡 - 안전·환경관리계획서가 수립되지 않은 경우	3
	- 관리책임자(안전관리자 등)의 미선임 및 업무태만으로 인한 산업재해가 발생한 경우	1 또는 2
	- 자체 안전점검, 법정안전교육 미실시	1 또는 2
	- 산업안전보건관리비를 법령에 따라 사용하지 않은 경우	1 또는 2
	- 기타 관련규정상의 안전관리 미흡	1 또는 2
32	○ 건설공사현장 안전관리 소홀 - 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해가 발생한 경우 (하도급업체 및 제3자 포함)	3 또는 4
	- 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해 이외의 산업재해가 발생한 경우(하도급업체 및 제3자 포함)	1 또는 2
	- 상기의 재해사실을 은폐 또는 지연보고 한 경우 추가 적용(은폐는 재해 발생을 보고하지 않은 경우로서 2점, 지연보고는 8시간 내 보고하지 않은 경우로서 1점을 부과)	1 또는 2
33	○ 하도급관리 부적정 - 하도급지침 제14조 3항의 불법하도급 사항 및 하도급대금 사항을 위반할 경우	1 또는 2